

1500227-76.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: João Luis Calabrese

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... condenatório.

A materialidade do delito de furto resulta das provas produzidas em solo policial, merecendo especial destaque o boletim de ocorrência e o auto de exibição e apreensão da pasta com os documentos subtraídos.

Em que pese a pasta ser de valor aproximado de R\$ 10,00 e os documentos, em uma primeira análise, não possuem especial valor econômico, entendo que a conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500227-76.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-76.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBSON MANOEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

CLEBSON MANOEL DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, "caput" c/c art. 61, II, "f" e "j" do Código Penal. Em apertada síntese, consta da inicial acusatória, que o réu, no dia 25/01/2021, ainda durante o estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19, na rua Hermenegildo Barreto nº 500, Jardim Brígida, neste município e comarca de Ferraz de Vasconcelos, em contexto de violência doméstica, teria subtraído uma pasta contendo documentos, pertencente à vítima Aline Fernanda Brito Batista da Silva. Pelo apurado, aproveitando que a ex-companheira estava ausente, foi até o condomínio em que ela morava e conseguiu adentrar o local para subtrair o bem em questão. O fato foi presenciado pela prima da vítima que acabou relatando o ocorrido para a ofendida.

Em favor do ofendido foi fixada fiança no valor de R\$ 1.000,00 além de outras medidas do art. 319 do Código de Processo Penal (fls. 49/50). Posteriormente, a liberdade foi concedida com a dispensa da fiança (fls. 55).

Denúncia recebida em 12/02/2021, às fls. 109/110.

Em que pese a dispensa, o réu acabou depositando o valor da fiança, sendo que o

valor acabou ficando atrelado ao feito (fls. 131).

Defesa preliminar oferecida às fls. 178/180.

Ratificado o recebimento da denúncia foram designadas audiências de instrução, documentadas às fls. 218/221 e 239/243.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 247/250.

Alegações finais da Defesa às fls. 254/258.

É o breve relato. Passo a decidir.

De rigor a procedência do pedido condenatório.

A materialidade do delito de furto resulta das provas produzidas em solo policial, merecendo especial destaque o boletim de ocorrência e o auto de exibição e apreensão da pasta com os documentos subtraídos.

Em que pese a pasta ser de valor aproximado de R\$ 10,00 e os documentos, em uma primeira análise, não possuírem especial valor econômico, entendo que a conduta do réu não é de menor potencial ofensivo, vez que em seu desfavor existia medida protetiva, não podendo ele se aproximar da ofendida, sendo que a retirada de documentos na casa da ofendida não poderá ficar impune, considerando tal contexto. A autoria do delito resulta das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Por oportuno transcrevo os principais depoimentos produzidos.

A vítima Aline Fernanda: “foi trabalhar, deixou o filho com a prima. Ele entrou no apartamento e pegou documentos. Os documentos eram relativos ao filho, ao apartamento, etc. Foi casada 12 anos com réu, faz 2 anos da separação. Ele chegou a perseguir a vítima por um tempo. No momento dos fatos, vigia uma medida protetiva em desfavor do acusado”.

O policial Hélio contou: “atendeu a ocorrência. Chegando lá ouviram as partes e conduziram eles ao DP. No local os dois estavam bem agitados. Para evitar agressões mútuas, levaram as partes até a delegacia. Não viu nenhuma pasta. Era uma briga de casal”. O policial Nunes não se recordava da ocorrência.

O denunciado, devidamente orientado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, apresentou a seguinte versão: “estava pedindo os documentos, há muito tempo para ser contratado. Marcou com ela para retirar os documentos. Foi até lá, mas ela não atendeu. A mulher que estava cuidando das crianças deu a pasta. Depois sua ex-esposa chamou a polícia. Os documentos em questão eram a certidão de casamento, certidão de vacinação sua e das crianças. Pediu os documentos diversas vezes, ela acabou falando que ia dar. Foi até a casa e pediu para a mulher que cuida das crianças”.

Pois bem, inicialmente verifico que há uma contradição entre o depoimento do acusado em juízo e seu depoimento na delegacia. Em juízo, sustentou o réu que apenas queria a certidão de casamento e a certidão de vacinação dos filhos para levar em uma entrevista de emprego. Já em solo policial, o acusado disse que queria a pasta com documentos para instruir o divórcio.

A vítima bem asseverou que na pasta tinha os documentos relativos ao apartamento. É mais do que patente que a real intenção do réu era obter os documentos relativos ao imóvel para discutir a partilha de bens do casal. Extraí-se do depoimento da ofendida que o réu não tinha autorização para ingressar no imóvel para retirar a pasta em questão.

No lugar de usar as vias judiciais ordinárias, o acusado preferiu violar uma medida protetiva para se apoderar dos documentos relativamente ao imóvel, estando mais do que caracterizado o crime de furto.

Passo então a dosimetria da pena.

Na primeira fase, nada a considerar. A conduta do réu é mais censurável, vez que ele adentrou o imóvel em um contexto de violência doméstica para se apoderar da pasta com os documentos. Entretanto, como este juízo reconhecerá a agravante do artigo, 61, II “f” seria um “bis in idem” aumentar a pena base com lastro nos

mesmos fundamentos.

Na segunda fase, a pena deve ser aumentada em 1/6, pela presença da agravante do art. 61, II, "f" o que resulta na pena de 1 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria, sendo o réu primário e a coisa furtada de pequeno valor, entendo que o denunciado faz jus ao benefício esculpido no art. 155, § 2º do Código Penal. Pelo contexto de violação de medida protetiva, a redução deve ser pelo mínimo de 1/3, o que resulta em 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 07 dias multa. Ainda com base no mesmo dispositivo legal, converto a pena de reclusão em detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto. Não tendo informações a respeito da situação econômica do réu, fixo o valor unitário do dias-multa no mínimo legal.

Ante o exposto. JULGO PROCEDENTE a representação para condenar CLEBSON MANOEL DA SILVA nas penas do art. 155, "caput" do Código Penal. Em desfavor do réu aplico a pena de 09 meses e 10 dias de detenção em regime aberto e pagamento de 07 dias multa no mínimo legal.

Mesmo existindo um pano de fundo de violência doméstica, por ser um crime patrimonial e pelas peculiaridades do caso, de modo excepcional substituo a pena privativa de liberdade em restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo de duração da pena privativa.

Estando o réu solto, ele poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.
PRI.

Ferraz de Vasconcelos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA